



**12° JUZGADO CIVIL SUB ESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA**

Señor Juez:

En cumplimiento de mis funciones, informo a usted que, con fecha 11 de abril de 2025 se dictó la Ley 32297, Ley que modifica la Ley 27728 —Ley del Martillero Público—, y la Ley 30229 —Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el Sistema de Remates Judiciales y en los Servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, y que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, El Código Procesal Civil, El Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal del Trabajo y el Código Procesal Civil que dispone que los remates judiciales que se realicen a través de medios electrónicos estén a cargo de Martillero Público hábil.

Lo que informo a usted para los fines de Ley.

EXPEDIENTE : 03729-2018-0-1817-JR-CO-12
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : CAMARGO CABEZAS JOSE GREGORIO
ESPECIALISTA : ESPINO CABEZAS, MARCO ANTONIO
DEMANDADO : CURADOR PROCESAL JOSE LUIS PRINCIPE PAZ DEL
DEMANDADO SEBASTIAN GONZALO DAVILA RANILLA HEREDERO DE DAVILA
VILLALOBOS JOSE LUIS
DEMANDANTE : BBVA BANCO CONTINENTAL

RESOLUCION NÚMERO TREINTA Y OCHO

Lima, dos de setiembre
de dos mil veintiséis

Dando cuenta el escrito de fecha 19/08/2026, presentado por el demandante. Al Principal y Otrosíes: Estando a lo solicitado por el recurrente, y con la copia literal, tasa por concepto de solicitud de remate judicial que se adjunta, y siendo que en esta circunscripción jurisdiccional se ha implementado el remate electrónico judicial por REM@JU y Atendiendo:

PRIMERO: A la solicitud de convocatoria a remate, conforme a lo actuado en el proceso, se observa la aprobación del dictamen pericial; y bajo los lineamientos de la Ley N° 30229, corresponde disponer el remate electrónico judicial.

SEGUNDO: Conforme a lo establecido en la Ley N° 30229 y su Reglamento D.S. N°003-2015-JUS y directiva vigente, corresponde precisar que la

ejecución del remate electrónico judicial se efectúa a través del aplicativo REM@JU del Portal Web del Poder Judicial, bajo los siguientes lineamientos:

- 2.1. De ser firme la resolución que ordena el remate, el secretario judicial de la causa publicará en el Portal Web del Poder Judicial el aviso de convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, artículos 14.2¹ y 15.1² del referido reglamento.
- 2.2. El sistema REM@JU generará automáticamente el cronograma de ejecución del remate electrónico en primera, segunda y tercera convocatoria, según el caso, comprendiendo las fases de publicidad, inscripción, desarrollo y adjudicación.
- 2.3. El postor ganador deberá registrar el pago del saldo del precio en el término máximo de tres días hábiles de concluido el acto del remate, bajo apercibimiento de declararse la nulidad del remate, con pérdida del monto por oblate, como concepto de multa, e inhabilitación para participar como usuario postor en el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) por el plazo de un año, con la correspondiente anotación en el registro de remates electrónicos judiciales y publicidad a nivel nacional por el período de inhabilitación, conforme a lo establecido en los artículos 17 e inciso b) del artículo 18³ de la citada Ley, respectivamente.

Por tales fundamentos y normas glosadas **SE DISPONE:**

- I. **EN ATENCIÓN A SU FALTA DE IMPLEMENTACIÓN EN EL APLICATIVO REMAJU** no resulta de aplicación de la Ley N° 32297.
- II. **PROCEDER AL REMATE JUDICIAL ELECTRONICO REM@JU** según la convocatoria que corresponda (**PRIMERA, SEGUNDA O TERCERA CONVOCATORIA**) del siguiente inmueble:

1.- Descripción. - Inmueble ubicado en Departamento N° 106, Primer Piso, Calle Las Agatas N° 175, Urb. Club Golf Los Inkas, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, inscrito en la partida electrónica Nro. 12487718 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.

¹ **Artículo 14.- Oposición**

14.2 El plazo para interponer la oposición al remate mediante el REM@JU, prevista en el último párrafo del artículo 12 de la Ley, es de tres (3) días hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución judicial que ordena el remate.

² **Artículo 15.- Publicidad de la convocatoria**

15.1 La resolución que dispone el remate se ingresa al REM@JU en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles de haber quedado firme, luego del cual se procede a publicitar la convocatoria dentro de las 24 horas.

³ **Artículo 18. Nulidad del remate**

18.1 Se sanciona con nulidad el remate electrónico judicial en los siguientes casos: (...)

b) La falta de pago por el usuario postor ganador incumpliendo lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16, se sanciona con la nulidad de oficio declarada por el juez competente.



Cargas y Gravámenes. –

- **Asiento D00002 - HIPOTECA:** Constituida a favor de Banco de Crédito del Perú, hasta por la suma de S/ 271,471.00 Soles. Así consta en la Escritura Pública de fecha 09/11/2011 otorgada ante Notario Público de Lima Ricardo Fernandini Barreda.
- **Asiento D00004 – AMPLIACION DE HIPOTECA:** La hipoteca inscrita en el asiento D00002 ha sido ampliada hasta por la suma de S/ 1'037,961.21 Soles. Así consta en la Escritura Pública de fecha 25/07/2018 otorgada ante Notario Público de Lima Francisco Banda Gonzales.

Tasación Comercial. - Ascende a la suma de **US\$ 262,164.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS)**; debiéndose tener como:

- **BASE DE LA POSTURA para la primera convocatoria:** las dos terceras partes de su tasación, la misma que asciende a la suma de **US\$ 174,782.67 dólares americanos.**
- **BASE DE LA POSTURA para la segunda convocatoria:** Con reducción del 15% de las dos terceras partes de su tasación, la misma que asciende a la suma de **US\$ 148,565.27 dólares americanos.**
- **BASE DE LA POSTURA para la tercera convocatoria:** con reducción de un 15% adicional al precio base de la segunda convocatoria, las dos terceras partes de su tasación, la misma que asciende a la suma **US\$ 126,280.48 dólares americanos.**

2.- Descripción. - Inmueble ubicado en Estacionamiento N° 5, Sótano, Calle Las Agatas N° 161, Urb, Club Golf Los Inkas, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, inscrito en la partida electrónica Nro. 12487536 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.

Cargas y Gravámenes. –



**12° JUZGADO CIVIL SUB ESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA**

- **Asiento D00010 - HIPOTECA:** Constituida a favor de BBVA Banco Continental, hasta por la suma de US\$ 437,500.000 dólares americanos. Así consta en la Escritura Pública de fecha 03/09/2013 otorgada ante Notario Público de Lima Francisco Banda Gonzales.
- **Asiento D00011 - EMBARGO:** Mediante resolución Uno de fecha 07/04/2015 el Primer Juzgado Comercial de Lima se ha trabado embargo en forma de inscripción hasta por la suma de S/ 300,000.00 soles Exp. 03719-2015-40-1817-JR-CO -01.
- **Asiento D00012 - CESION DE HIPOTECA:** La hipoteca inscrita en el asiento D00009 ha sido cedida a favor de Patrimonio en Fideicomiso – D. Leg N° 861, CC Peru trust 2022, no inscrito en la SMV, dirigido a inversionistas Institucionales. Así consta en la Escritura Pública de fecha 05/02/2024 otorgada ante Notario Público de Lima Ricardo Fernandini Barreda.

Tasación Comercial. - Asciede a la suma de **US\$ 14,940.00 (CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS)**; debiéndose tener como:

- **BASE DE LA POSTURA para la primera convocatoria:** las dos terceras partes de su tasación, la misma que asciende a la suma de **US\$ 9,960.00 dólares americanos.**
- **BASE DE LA POSTURA para la segunda convocatoria:** Con reducción del 15% de las dos terceras partes de su tasación, la misma que asciende a la suma de **US\$ 8,466.00 dólares americanos.**
- **BASE DE LA POSTURA para la tercera convocatoria:** con reducción de un 15% adicional al precio base de la segunda convocatoria, las dos terceras partes de su tasación, la misma que asciende a la suma **US\$ 7,196.10 dólares americanos.**

3.- Descripción. - Inmueble ubicado en Estacionamiento N° 5-A, Sótano, Calle Las Agatas N° 161, Urb, Club Golf Los Inkas, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, inscrito en la partida electrónica Nro. 12487537 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.

Cargas y Gravámenes. –



**12° JUZGADO CIVIL SUB ESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA**

- **Asiento D00010 - HIPOTECA:** Constituida a favor de BBVA Banco Continental, hasta por la suma de US\$ 437,500.000 dólares americanos. Así consta en la Escritura Pública de fecha 03/09/2013 otorgada ante Notario Público de Lima Francisco Banda Gonzales.
- **Asiento D00011 - EMBARGO:** Mediante resolución Uno de fecha 07/04/2015 el Primer Juzgado Comercial de Lima se ha trabado embargo en forma de inscripción hasta por la suma de S/ 300,000.00 soles Exp. 03719-2015-40-1817-JR-CO -01.
- **Asiento D00012 – CESION DE HIPOTECA:** La hipoteca inscrita en el asiento D00009 ha sido cedida a favor de Patrimonio en Fideicomiso – D. Leg N° 861, CC Peru trust 2022, no inscrito en la SMV, dirigido a inversionistas Institucionales. Así consta en la Escritura Pública de fecha 05/02/2024 otorgada ante Notario Público de Lima Ricardo Fernandini Barreda.

Tasación Comercial. - Asciede a la suma de **US\$ 14,940.00 (CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS)**; debiéndose tener como:

- **BASE DE LA POSTURA para la primera convocatoria:** las dos terceras partes de su tasación, la misma que asciende a la suma de **US\$ 9,960.00 dólares americanos.**
- **BASE DE LA POSTURA para la segunda convocatoria:** Con reducción del 15% de las dos terceras partes de su tasación, la misma que asciende a la suma de **US\$ 8,466.00 dólares americanos.**
- **BASE DE LA POSTURA para la tercera convocatoria:** con reducción de un 15% adicional al precio base de la segunda convocatoria, las dos terceras partes de su tasación, la misma que asciende a la suma **US\$ 7,196.10 dólares americanos.**

4.- Descripción. - Inmueble ubicado en Deposito N° 5, Sótano, Calle Las Agatas N° 161, Urb, Club Golf Los Inkas, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, inscrito en la partida electrónica Nro. 12487656 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.



**12° JUZGADO CIVIL SUB ESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA**

Cargas y Gravámenes. –

- **Asiento D00009 - HIPOTECA:** Constituida a favor de BBVA Banco Continental, hasta por la suma de US\$ 437,500.000 dólares americanos. Así consta en la Escritura Pública de fecha 03/09/2013 otorgada ante Notario Público de Lima Francisco Banda Gonzales.
- **Asiento D00011 - EMBARGO:** Mediante resolución Uno de fecha 07/04/2015 el Primer Juzgado Comercial de Lima se ha trabado embargo en forma de inscripción hasta por la suma de S/ 300,000.00 soles Exp. 03719-2015-40-1817-JR-CO -01.
- **Asiento D00012 – CESION DE HIPOTECA:** La hipoteca inscrita en el asiento D00009 ha sido cedida a favor de Patrimonio en Fideicomiso – D. Leg N° 861, CC Peru trust 2022, no inscrito en la SMV, dirigido a inversionistas Institucionales. Así consta en la Escritura Pública de fecha 05/02/2024 otorgada ante Notario Público de Lima Ricardo Fernandini Barreda.

Tasación Comercial. - Asciede a la suma de **US\$ 7,700.00 (SIETE MIL SETECIENTOS CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS)**; debiéndose tener como:

- **BASE DE LA POSTURA para la primera convocatoria:** las dos terceras partes de su tasación, la misma que asciende a la suma de **US\$ 5,133.33 dólares americanos.**
- **BASE DE LA POSTURA para la segunda convocatoria:** Con reducción del 15% de las dos terceras partes de su tasación, la misma que asciende a la suma de **US\$ 4,363.33 dólares americanos.**
- **BASE DE LA POSTURA para la tercera convocatoria:** con reducción de un 15% adicional al precio base de la segunda convocatoria, las dos terceras partes de su tasación, la misma que asciende a la suma **US\$ 4,363.33 dólares americanos.**

El postor en cada convocatoria deberá cumplir lo siguiente: **a)** Registrar el oblate del 10% de la tasación mencionada en depósito electrónico judicial en la moneda de tasación conforme al



12° JUZGADO CIVIL SUB ESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

artículo 17° del referido reglamento; y, **b)** Registrar el arancel judicial correspondiente.

- III.- **Publicación.** - Procédase a la **PUBLICACION EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria respectivo, publicación que tendrá validez para todas las convocatorias que se realicen. **FÍJESE** los carteles en el local del juzgado y en el inmueble a rematarse por el Especialista Legal correspondiente o por intermedio del Encargado de **REMAJU** en la Corte Superior donde se encuentre ubicado el inmueble, según el caso. En el caso que el acta de pegado de cartel deba realizarse dentro de la competencia de la Corte Superior de Justicia de Lima y dado el tiempo que debe mediar entre una vez publicada la convocatoria y la fecha de término de la inscripción, conforme se regula en el último párrafo del artículo 147° del Código Procesal Civil resulta necesario que el ejecutante brinde el apoyo logístico necesario coordinadamente con al Especialista legal de actos externos para la efectivización del pegado de cartel.

Dando cuenta el escrito de fecha 19/08/2026, presentado por el tercero Cooperativa de Ahorro y Credito Aelu en liquidación. Al Principal y Otrosíes: Estando a lo solicitado por el recurrente, y Atendiendo:

PRIMERO: Que, conforme lo dispone el artículo 726° del Código Procesal Civil, un acreedor no ejecutante que tiene afectado el mismo bien, puede intervenir en el proceso antes de su ejecución forzada, estableciéndose que sus derechos dependen de la naturaleza y el estado de su crédito.

SEGUNDO: Que, en el presente proceso, el banco recurrente solicita su intervención como Acreedor No Ejecutante toda vez que tiene afectado el inmueble materia del proceso hasta por la suma de Trescientos treinta mil con 00/100 soles en virtud a la medida cautelar en forma de inscripción ordenada por la juez del Primer Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de Lima.

TERCERO: Que, de la revisión de las Partidas número N° 12487718; N° 12487536; N° 12487537 y N° 12487656 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, se desprende que el demandante tiene gravamen en primer rango con respecto al gravamen del tercero recurrente, siendo el primero derecho real, que además ha sido inscrito con anterioridad en el registro; siendo esto así y en estricta aplicación de lo dispuesto por el artículo 726° del Código Procesal Civil, **SE RESUELVE:**

- **TENER POR APERSONADO** al proceso a la **COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AELU EN LIQUIDACION** en calidad de **ACREEDOR NO EJECUTANTE**, y presente su domicilio procesal y



12° JUZGADO CIVIL SUB ESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

casilla electrónica para los fines de ley, teniéndose presente, en la etapa de ejecución forzada, su derecho según el rango y estado de su crédito.

Dando cuenta el escrito de fecha 21/08/2026,
presentado por el demandante. Estando a lo solicitado por el recurrente; **SE DISPONE NOTIFICAR** con la resolución número treinta y siete de fecha trece de agosto del año en curso y las futuras resoluciones que se emitan en el presente proceso adicionalmente al demandado Remy Sebastian Gonzalo Davila Ranilla sucesor del causante Jose Luis Davila Villalobos en el domicilio ubicado sito en El Recuerdo 195 Dpto. 104 - B Urb. Polo Hunt, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima. **Avocándose el Juez que suscribe por disposición superior.**



12° JUZGADO CIVIL SUB ESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

EXPEDIENTE : 03729-2018-0-1817-JR-CO-12
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : CAMARGO CABEZAS JOSE GREGORIO
ESPECIALISTA : ESPINO CABEZAS, MARCO ANTONIO
DEMANDADO : CURADOR PROCESAL JOSE LUIS PRINCIPE PAZ DEL
DEMANDADO SEBASTIAN GONZALO DAVILA RANILLA HEREDERO DE DAVILA
VILLALOBOS JOSE LUIS
DEMANDANTE : BBVA BANCO CONTINENTAL

RESOLUCION NÚMERO TREINTA Y NUEVE

Lima, cuatro de setiembre
de dos mil veintiséis

PUESTO A DESPACHO; Y Atendiendo que, mediante resolución número Treinta y ocho de fecha dos de setiembre del año en curso, en el numeral 1 se consignaron unas cargas y gravámenes que con corresponden, en los numeral 2, 3 y 4 se consignó en el asiento D00011 y en el asiento D00012 una suma y un dato que con corresponden y la base de la tercer convocatoria; Por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 407° del Código Procesal Civil: **CORRÍJASE** la resolución número Treinta y ocho en el extremo indicado líneas arriba, en consecuencia, **ENTIÉNDASE** como sigue:

Numeral 1 del rubro cargas y gravámenes:

- **Asiento D00009 - HIPOTECA:** Constituida a favor de BBVA Banco Continental, hasta por la suma de US\$ 437,500.00 dólares americanos. Así consta en la Escritura Pública de fecha 03/09/2013 otorgada ante Notario Público de Lima Francisco Banda Gonzales.
- **Asiento D00011 - EMBARGO:** Mediante resolución Uno de fecha 07/04/2015 el Primer Juzgado Comercial de Lima se ha trabado embargo en forma de inscripción hasta por la suma de S/ 300,000.00 soles Exp. 03719-2015-40-1817-JR-CO -01.
- **Asiento D00012 – CESION DE HIPOTECA:** La hipoteca inscrita en el asiento D00009 ha sido cedida a favor de Patrimonio en Fideicomiso – D. Leg N° 861, CC Peru trust 2022, no inscrito en la SMV, dirigido a inversionistas Institucionales. Así consta en la Escritura Pública de fecha 05/02/2024 otorgada ante Notario Público de Lima Ricardo Fernandini Barreda.



12° JUZGADO CIVIL SUB ESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

Tasación Comercial. - Asciede a la suma de **US\$ 262,174.00**

Numeral 2 del rubro cargas y gravámenes:

- **Asiento D00011 - EMBARGO:** Mediante resolución Uno de fecha 07/04/2015 el Primer Juzgado Comercial de Lima se ha trabado embargo en forma de inscripción hasta por la suma de S/ 10,000.00 soles Exp. 03719-2015-40-1817-JR-CO -01.
- **Asiento D00012 - CESION DE HIPOTECA:** La hipoteca inscrita en el asiento D00010 ha sido cedida a favor de Patrimonio en Fideicomiso – D. Leg N° 861, CC Peru trust 2022, no inscrito en la SMV, dirigido a inversionistas Institucionales. Así consta en la Escritura Pública de fecha 05/02/2024 otorgada ante Notario Público de Lima Ricardo Fernandini Barreda.

Numeral 3 del rubro cargas y gravámenes:

- **Asiento D00011 - EMBARGO:** Mediante resolución Uno de fecha 07/04/2015 el Primer Juzgado Comercial de Lima se ha trabado embargo en forma de inscripción hasta por la suma de S/ 10,000.00 soles Exp. 03719-2015-40-1817-JR-CO -01.
- **Asiento D00012 - CESION DE HIPOTECA:** La hipoteca inscrita en el asiento D00010 ha sido cedida a favor de Patrimonio en Fideicomiso – D. Leg N° 861, CC Peru trust 2022, no inscrito en la SMV, dirigido a inversionistas Institucionales. Así consta en la Escritura Pública de fecha 05/02/2024 otorgada ante Notario Público de Lima Ricardo Fernandini Barreda.

Numeral 4 del rubro cargas y gravámenes:

- **Asiento D00010 - EMBARGO:** Mediante resolución Uno de fecha 07/04/2015 el Primer Juzgado Comercial de Lima se ha trabado embargo en forma de inscripción hasta por la suma de S/ 10,000.00 soles Exp. 03719-2015-40-1817-JR-CO -01.
- **Asiento D00011 - CESION DE HIPOTECA:** La hipoteca inscrita en el asiento D00009 ha sido cedida a favor de Patrimonio en Fideicomiso – D. Leg N° 861, CC Peru trust 2022, no inscrito en la SMV, dirigido a inversionistas Institucionales. Así consta en la Escritura



**12° JUZGADO CIVIL SUB ESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA**

Pública de fecha 05/02/2024 otorgada ante Notario
Público de Lima Ricardo Fernandini Barreda.

Y Respecto a la BASE DE LA POSTURA para la tercera convocatoria: con reducción de un 15% adicional al precio base de la segunda convocatoria, las dos terceras partes de su tasación, la misma que asciende a la suma **US\$ 3,708.83 dólares americanos**; Dejándose subsistente en lo demás que contiene la referida resolución.